

직업상담사 등 근로계약서

(제13조제1항 관련)

○○○보훈(지)청장(이하 "채용권자"라 함)과 (공무직, 기간제)근로자 ○○○(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

성명	성별	연령	생년월일	현주소	
전화번호(핸드폰)		연락처	최초계약일	계약형태	근무부서

2. 고용관계 및 적용법률

- 국가보훈부와 그 소속기관에 근무하는 (공무직, 기간제)근로자로서, 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 등을 적용한다.

3. 근로계약기간 : 무기계약(기간제계약)

- 최초계약 : 년 월 일
(○ 계약기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일)

4. 수습기간 : 공무직근로자를 채용할 경우 채용일로부터 3개월간 수습기간을 두어 근로자의 자격유무를 판단할 수 있다.

- "근로자"는 수습기간 동안 '중'이상의 근무성적 평가를 받아야 하며, '하'또는 '최하'의 근무성적 평가를 받은 경우에는 위 3번의 근로계약기간 중이라도 당해 근로계약은 해지된다.
- 수습기간은 공무직근로자로서 근무한 기간에 포함된다.

5. 근로시간 및 휴게

- "근로자"의 1일 근무시간은 09:00부터 18:00까지 한다(휴게시간 1시간 포함)
- "근로자"의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간을 원칙으로 하되 "채용권자"의 사정에 의하여 야간근무 등 근무시간을 변경할 경우에는 그 변경된 시간에 따라 근무한다.
- "채용권자"는 필요시 2주이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위 내에서 특정 주에 40시간, 특정일에 8시간을

초과하여 근로하게 할 수 있으며, "근로자"는 그 지시에 따라야 한다. 다만, 특정 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

- "채용권자"는 필요시 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장하여 근로하게 할 수 있으며, 이 경우 "근로자"는 연장근로에 동의한다.(단, 근로기준법 제59조에 따라 근로시간 및 휴게시간을 달리 운영할 수 있다)

6. 근무부서 및 수행업무

- 근무형태(직종) : 직업상담직 및 전산·홍보직
- 근무장소 및 부서 : 00보훈지(방)청 제대군인지원센터(본부 제대군인일자리과 등 전보시 변경 가능)
- 채용기간 중 수행하여야 할 업무 : 붙임 업무분장(안) 참조 센터장의 업무분장에 의함

7. 휴일

- "근로자"의 휴일은 토요일, 일요일과 '근로자의 날' 및 「관공서공휴일에 관한 규정」에 의한 휴일 등 법정 공휴일로 한다.
- '근로자의 날'과 「관공서공휴일에 관한 규정」 제2조제2호부터 제11호까지의 규정에 따라 관공서 등이 휴무하는 날은 유급휴일로 한다.
- 그 외 휴일에 대해서는 국가보훈부 「공무직 및 기간제근로자 관리규정」 제23조를 준용한다.

8. 휴가

- "채용권자"는 "근로자"에 대하여 1년간 80% 이상 출근 시 15일의 유급휴가를 부여하되, "근로자"가 계속하여 근무한 기간이 1년 미만일 경우 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다.
- "채용권자"는 "근로자"에 대하여 3년이상 계속하여 근로한 경우 매 2년에 대해 연차 유급휴가일수(15일)에 1일을 가산한 유급휴가를 준다. 이 경우 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
- "근로자"가 해당 월에 유급휴일을 사용하지 아니한 때에는 미사용한 휴일을 적합하여 추후 3일 이내의 범위 안에서 이를 필요한 시기에 사용할 수 있다.
- 그 외 연차 유급휴가에 대하여는 「근로기준법」 제60조부터 제62조까지 준용한다.

9. 보수

- 매 회계연도별로 기획재정부장관이 예산 및 기금운용계획 집행지침에서 정하는 금액을 기준으로 지급(연도별 보수 변동 시 내역 작성 후 근로자가 이를 확인 서명한다)
- "채용권자"는 "근로자"의 급여를 월 단위로 정산하여 매월 일을 지급일로 하고, 당월 만기가 아닌 경우에는 일할 계산하며, 근무일 중 결근 일에 대하여는 결근일을 공제하여 일할 지급한다.
- 임금지급은 "근로자"의 예금계좌에 입금한다.

10. 퇴직급여

- "채용권자"는 1년이상 근무한 "근로자"에 대하여 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직급여(확정기여형 퇴직연금)를 연간 임금총액의 1/12에 해당하는 금액을 매년 1회 "근로자"의 연금계정에 납입한다.
- 1년 이상으로 1년이 안되는 단수가 있는 경우에는 연간 임금총액에 대하여 해당 재직일수를 365일로 나누어 일할 계산하여 납입한다.

11. 해고에 관한 사항

- 업무수행능력 부족, 업무태만, 업무 외 신체·정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의·중과실로 손해발생, 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 때에는 재계약을 하지 않거나 근로계약기간 중에도 채용권자의 일방적인 의사결정으로 근로계약을 해지할 수 있다.
- 근무실적 평가 결과, 계속해서 2회 이상 최하위 평정점을 받은 경우 재계약을 하지 않거나 근로계약기간중이라도 해고할 수 있다.
- 이밖에 「제대군인지원센터 공무직근로자 인사관리규정」 제50조에 해당하는 경우 해고할 수 있다.

12. 퇴직에 관한 사항

- "근로자"가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 30일전까지 "채용권자"에게 통보한다.
- "채용권자"가 계약기간 중에 "근로자"를 해고하고자 할 때에는 근로기준법 제26조의 규정에 의하여 30일전에 "근로자"에게 미리 통보하여야 하며 30일전에 미리 통보를 하지 아니한 때에는 "채용권자"는 "근로자"에게 30일분의 통상임금을 지급한다.

○ "채용권자"는 "근로자"가 퇴직한 경우 "근로자"에 대한 임금을 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다.

13. 맞춤형 복지포인트의 적용기간 중 휴직·면직·해임·파면 등의 임용 행위로 인하여 복지점수 사용권한이 중단 또는 소멸할 경우에는 「국가보훈부 맞춤형 복지제도 업무처리지침」에 따라 반환하며, 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」, 「근로기준법」 등이 정하는 바에 따른다.

14. 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」, 국가보훈부 「공무직 및 기간제근로자 관리규정」 등이 정하는 바에 따르며, 「제대군인지원센터 공무직근로자 인사 등 관리 규정」의 변경 또는 사정에 따라 변경될 수 있다.

년 월 일

○ ○ 지(방)보훈청장(채용권자) : (인)

○ ○ 제대군인지원센터 근로자(근로자) : (인)